h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Hochschule Darmstadt

– Fachbereich Informatik –

Digitale Souveränität der EU und Cloud Services

Interdisziplinäre und sozialwissenschaftliche Reflexion der Informatik (INSORI)

Bachelor of Science (B. Sc.)

vorgelegt von

Jovaness Masterly

Matrikelnummer: 1127221

Referent : Dr. phil. Matthias Herrgen, M.A.

Jovaness Masterly: *Digitale Souveränität der EU und Cloud Services,* ©
1. April 2026

ERKLÄRUNG

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Darmstadt, 1. April 2026

Jovaness Masterly

ZUSAMMENFASSUNG

Heutzutage gewinnt das Thema “Digitale Souveränität“ in der Europäische Union (EU) immer mehr an politischer und gesellschaftlicher Bedeutung. Cloud-Computing ist dabei eine der zentralen Schlüsseltechnologien zur digitalen Transformation, aber es birgt einen grundlegenden Widerspruch: Beim Einsatz von Rechenresourcen in Cloud gibt man die Kontrolle von seinen digitaler Infrastruktur an den externen Cloud-Anbieter ab, was dem Anspruch digitaler Souveränität direkt widerspricht.

Diese Hausarbeit untersucht die Forschungsfrage: "Wie die digitale Souveränität der EU trotz der Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Diensten gewährleistet werden kann?". Auf Basis qualitativer Methoden und systematischer Literaturrecherche werden die wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen und geopolitischen Implikationen der Abhängigkeit analysiert sowie bestehende regulatorische Lösungsansätze der EU kritisch bewertet.

Ziel ist es, Methoden zu finden, die die Vorteile von Cloud-Computing nutzt, ohne die Kontrolle über kritische digitale Infrastrukturen zu verlieren. Die Hausarbeit kommt zu dem Schluss mit dem Konzept der selektiven Souveränität als praktikabelster Ansatz: Kritische Infrastrukturen sollten bevorzugt bei europäischen Cloud-Anbietern oder in hybriden Umgebungen betrieben werden, für sensible Daten wird clientseitige Verschlüsselung empfohlen, und das Jurisdiktionsproblem des Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD-Act) sollte durch eine bilaterale Vereinbarung mit den Vereinigte Staaten von Amerika (USA) adressiert werden.

INHALTSVERZEICHNIS

I THESIS

1 EINLEITUNG 2
- 1.1 Motivation und Problemstellung 2
- 1.2 Ziel der Arbeit und Forschungsfrage 3
- 1.3 Gliederung 3

2 THEORETISCHE GRUNDLAGE 4
- 2.1 Digitale Souveränität 4
- 2.2 Cloud-Computing 5

3 WIE WIRD DIE DIGITALE SOUVERÄNITÄT DER EU DURCH CLOUD-COMPUTING VERLETZT? 7
- 3.1 Marktkonzentration und wirtschaftliche Abhängigkeit . 7
- 3.2 Vendor Lock-In und technische Abhängigkeit 8
- 3.3 Rechtliche Exposition: Der US CLOUD Act 9
- 3.4 Geopolitischer Hebel als politisches Druckmittel 10

4 BESTEHENDE ANSÄTZE ZUR WAHRUNG DIGITALER SOUVERÄNITÄT 11
- 4.1 Regulatorische Ansätze der EU 11
  - 4.1.1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 11
  - 4.1.2 Digital Markets Act (DMA) und Digital Services Act (DSA) 11
  - 4.1.3 Data Act 12
- 4.2 Technische und industriepolitische Initiativen 12
  - 4.2.1 Gaia-X 12
  - 4.2.2 Cloud Sovereignty Framework 13
  - 4.2.3 Souveräne Cloud-Angebote der Hyperscaler . . . 13
  - 4.2.4 Europäische Cloud-Anbieter 13

5 KRITISCHE BEWERTUNG UND LÖSUNGSANSATZ 15
- 5.1 Kritische Bewertung der bestehenden Ansätze 15
- 5.2 Lösungsansatz 16
  - 5.2.1 Strukturelle Trennung als Maximalmodell: Das Beispiel von China 17
  - 5.2.2 Bevorzugung europäischer Cloud-Anbieter für kritische Infrastruktur 17
  - 5.2.3 Hybrid Cloud und Open-Source-Technologien zur Reduktion von Lock-In 18
  - 5.2.4 Clientseitige Verschlüsselung für kritische Daten 18

6 FAZIT 19

II APPENDIX

LITERATUR 22

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 3.1 Infrastructure as a Service – EU-27 Brand Shares. Quelle: [28] 7
Abbildung 3.2 European Cloud Provider Market Share Quelle: [29] 7

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

EU Europäische Union

CLOUD-Act Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

DMA Digital Markets Act

DSA Digital Services Act

FBI Federal Bureau of Investigation

ECFR European Council on Foreign Relations / Europäischer Rat für Auswärtige Beziehungen

USA Vereinigte Staaten von Amerika

USTR United States Trade Representative / US-Handelsbeauftragter

TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

API Application Programming Interface / Anwendungsprogrammierschnittstelle

AWS Amazon Web Services

B2B Business-to-Business

Teil I

THESIS

1 EINLEITUNG

1.1 MOTIVATION UND PROBLEMSTELLUNG

Digitalisierung gilt heutzutage als unverzichbarer Bestandteil der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Sie ermöglicht Innovation und Effizienzsteigerung fürs Unternehmen und kann zur klimaneutralen und resilientere Wirtschaft beitragen, z.B durch Videokonferenz statt Geschäftsreisen oder durch datengetriebene Optimierung von Energieverbrauch und Lieferketten. Die EU hat die Vorteile der Digitalisierung erkannt und zur digitalen Transformation der EU im "Digital Decade Programm"den Ziel gesetzt, dass bis 2030 mindestens 75% der Unternehmen in der EU Cloud-Computing-Dienste nutzen [14].

Cloud-Computing ist dabei eine der wichtigsten Technologien für die Digitalisierung, da sie Unternehmen, Organisationen und auch private Personen ermöglicht, flexibel und skalierbar auf Rechenressourcen zuzugreifen, ohne in eigene Infrastruktur zu investieren oder sie besitzen zu müssen. Durch Cloud-Computing kann ein kleiner Start-up mit begrenzter Budget so viele IT-Ressourcen mieten wie ein großer Konzern, der mehrere eigene Rechenzentren besitzt. Das Prinzip ähnelt dem Mietverhältnis von Immobilienwirtschaft: Wer sich kein Eigenheim leisten kann oder will, kann er es mieten und von der Flexibilität profitieren.

Digitale Souveränität ist dabei zu einem zentralen politischen Thema geworden, insbesondere in der EU. Bundeskanzler Friedrich Merz und französische Staatspräsident Emmanuel Macron widmeten im November 2025 einen gemeinsamen Gipfel explizit dem Thema der europäischen digitalen Souveränität [26]. Der Europäische Rat für Auswärtige Beziehungen warnt, dass Europa seine technologischen Abhängigkeiten dringend reduzieren muss, nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus sicherheitspolitischen Gründen. Der Grund liegt in einem Widerspruch: Cloud-Computing setzt voraus, dass Kontrolle über die digitale Infrastruktur an externe Anbieter abgegeben wird, während digitale Souveränität gerade die Kontrolle über diese Infrastruktur voraussetzt.

1.2 ZIEL DER ARBEIT UND FORSCHUNGSFRAGE

Aus diesem Widerspruch ergibt sich die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit:

> *„Wie kann die digitale Souveränität der EU trotz der Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Diensten gewährleistet werden?"*

Während digitale Souveränität und Cloud-Computing jeweils für sich gut erforscht sind, fehlt es an Arbeiten, die beide Perspektiven, die technische Abhängigkeit von Cloud-Infrastruktur und die rechtlich-geopolitischen Souveränitätsimplikationen systematisch in Betracht ziehen und daraus konkrete Lösungsansätze für den europäischen Kontext ableiten. Diese Arbeit adressiert diese Lücke, indem sie die wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen und geopolitischen Dimensionen der Cloud-Abhängigkeit analysiert und bestehende sowie neue Lösungsansätze kritisch bewertet.

1.3 GLIEDERUNG

Als erstes wird die theoretische Grundlage der digitalen Souveränität und des Cloud-Computing im Kapitel 2 erläutert. Danach wird im Kapitel 3 analysiert, wie die digitale Souveränität der EU durch die Existenz von Public-Cloud-Dienst verletzt werden. Im Kapitel 4 werden die bestehenden regulatorischen und technologischen Ansätze der EU vorgestellt. Schließlich werden die Ansätze im Kapitel 5.1 kritisch bewertet und zusätzliche Lösungsansätze vorgestellt, um die digitale Souveränität der EU gegenüber Cloud-Abhängigkeiten zu stärken.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGE

2.1 DIGITALE SOUVERÄNITÄT

Der Begriff "Souveränität" bedeutet laut Stanford die höchste Autorität eines bestimmten Gebiets [25]. Überträgt man dieses Konzept auf den digitalen Raum, stellt sich die Frage, welche Autorität über welches Gebiet tatsächlich Macht ausüben kann. Das Internet ist ein globale Netzwerk. Die Regulierung des Internets geht daher über die nationale Grenzen und damit über die traditionale staatliche Souveränität hinaus [2].

Stephane Couture und Sophie Toupin haben die digitale Souveränität aus 5 Perspektiven analysiert, und zwar im Bezug auf Cyberspace, staatlich, einheimisch, sozial und personal [9]: digitale Souveränität ist die Abhängigkeit, Kontrolle und Autonomie

- eines Staats, einer Organization oder Individuelle, in der technologische Entwicklung etwas zu erfinden oder damit befassen und
- der Sicherheit und/oder Datenschutz der Individuelle oder Kollektive und in Bezug auf das Eigentum und die Kontrolle über Daten, die sich auf sich selbst, Bürger oder einen Staat beziehen.

Außerdem kann auch die digitale Souveränität in verschiedenen Aspekten unterteilt[4]:

- Infrastruktursouveränität: technische Infrastrukturen vertrauenswürdig herzustellen, prüfen, und sie so zu betreiben, dass die darauf angebotenen Dienste vertrauenswürdig sein können
- Datensouveränität: Fähigkeit, informiert und selbstbestimmt zu entscheiden, wie und von wem Informationen über die eigene Person oder Institution, eigene Handlungen oder Produkte erhoben, verarbeitet und weitergegeben werden.
- Entscheidungssouveränität: die Möglichkeit, Ursprünge und Begründungen für Entscheidungen und Handlungsempfehlungen autonomer Systeme und Assistenten nachzuvollziehen und diese gegebenenfalls durch menschliches Eingreifen zu beeinflussen.

- Plattformsouveränität: die Marktmacht der großen Unternehmen durch Regulierung und bewusste Kundenentscheidungen auf ein Maß, in dem ein fairer Wettbewerb möglich bleibt

Diese vier Dimensionen der digitale Souveränität setzen voraus, dass Staaten und Organisationen eine gewisse Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur besitzen oder zumindest nachvollziehen können. Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud Computing stellt sich jedoch die Frage, inwieweit diese Kontrolle noch gewährleistet werden kann, wenn die zugrundeliegende Infrastruktur von externen Anbietern betrieben wird.

2.2 CLOUD-COMPUTING

Cloud-Computing bedeutet, dass die Datenverarbeitung nicht nur auf lokalen Computern erfolgt, sondern in zentralisierten Einrichtungen durch externe Rechen- und Speicheranbieter [19]. Es erlaubt allgegenwärtiger, bequemer und On-Demand Zugriff auf verteilte Rechenresourcen durch Netzwerk, die schnell zu provisionieren und zu entlassen [21].

Es gibt mehrere Möglichkeit, wie man eine Cloudinfrastuktur nutzt [21]:

- Private Cloud: die Cloud-Infrastruktur wird ausschließlich für eine Organisation bereitgestellt und von dieser betrieben.
- Public Cloud: die Cloud-Infrastruktur wird für die offene Nutzung bereitgestellt und von einem Drittanbieter betrieben.
- Hybrid Cloud: eine Kombination aus Private und Public Cloud, bei der eine Organisation die Flexibilität der Public Cloud nutzt, aber auch die erhöhte Sicherheit und Compliance der Private Cloud.

In dieser Arbeit wird der Umfang nur in Public Cloud eingeschränkt.

Das Cloud-Computing Modell kann man durch 5 Charakteristika erkennen [21]:

- On-Demand Self-Service: der Cloud-Provider Kunde kann selber Rechenresourcen provisionieren wie z.B Server oder Netzwerkspeicher, ohne der Bedarf von menschlichen Interaktion.
- Broad network access: die Cloud-Dienste sind durch Netzwerk mit standartisierten Mechanismus erreichbar.

- Resource pooling: die Rechenresourcen sind konzentriert in einer Lage, um die Nutzer von den Cloud-Diensten zu bedienen durch Multi-Tenant-Modell.
- Rapid elasticity: Rechenresourcen können elastisch und auch automatisch provisioniert und entlassen, um die Ressourcen nach Bedarf zu skalieren.
- Measured Service: Dienste können durch Metriken gemessen werden, um die Ressourcen zu optimieren und Transparenz an Kunden anzubieten.

Die Charakteristika machen Cloud-Computing zu einem attraktiven Werkzeug für die Digitalisierung. Jedoch bedeutet die Auslagerung der Infrastruktur an externe Anbieter gleichzeitig einen Kontrollverlust, der alle vier Dimensionen der digitalen Souveränität direkt betrifft.

Diese beiden Konzepte (Digitale Souveränität und Cloud-Computing) stehen auf den ersten Blick in einem grundlegenden Widerspruch zueinander. Während digitale Souveränität die Kontrolle über die eigene digitale Infrastruktur voraussetzt, basiert Cloud-Computing gerade auf dem Prinzip, diese Kontrolle an externe Anbieter abzugeben. Der Nutzer gewinnt Effizienz und Skalierbarkeit, verliert jedoch gleichzeitig die direkte Verfügungsgewalt über Daten, Systeme und Infrastruktur.

Im folgenden Abschnitt wird daher untersucht, wie die digitale Souveränität in der Praxis durch die Nutzung von Cloud-Computing beeinträchtigt wird, welche konkrete Abhängigkeiten durch die Nutzung von Public Cloud entstehen und welche Risiken sich daraus für die EU ergeben.

3 WIE WIRD DIE DIGITALE SOUVERÄNITÄT DER EU DURCH CLOUD-COMPUTING VERLETZT?

3.1 MARKTKONZENTRATION UND WIRTSCHAFTLICHE ABHÄNGIGKEIT

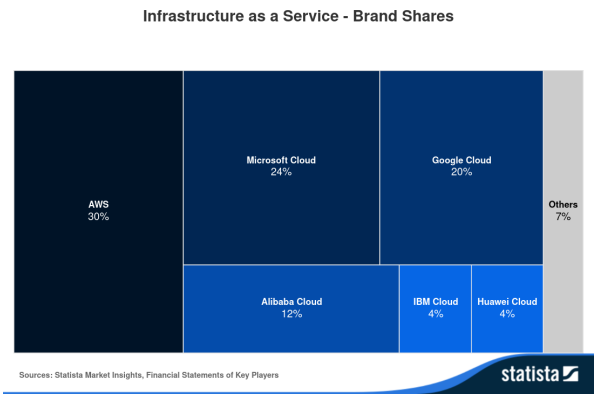

Abbildung 3.1: Infrastructure as a Service – EU-27 Brand Shares. Quelle: [28]

Der EU Cloud-Markt ist durch eine ausgeprägte Konzentration auf wenige US-amerikanische Anbieter gekennzeichnet. Die US-Hyperscaler (Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud) dominieren nicht nur den globalen, sondern auch den europäischen Markt [28].

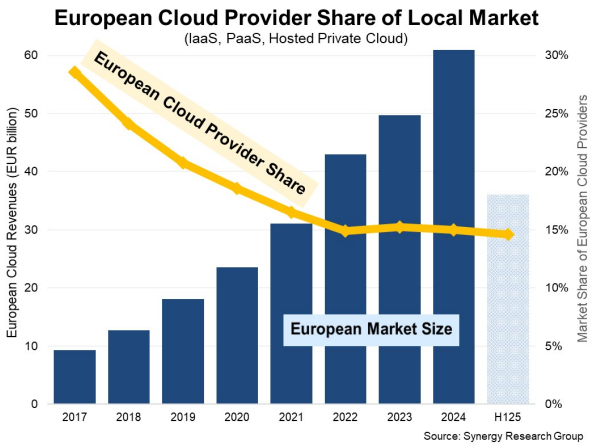

Abbildung 3.2: European Cloud Provider Market Share Quelle: [29]

Laut Synergy Research Group [29] entfielen im Jahr 2024 rund 70 Prozent des europäischen Cloud-Markts, der ein Volumen von 61 Milliarden Euro erreichte, auf diese drei Anbieter allein.

Europäische Anbieter wie SAP, Deutsche Telekom oder OVHcloud haben ihren Marktanteil in den fünf Jahren zwischen 2017 und 2022 halbiert von 29 Prozent auf 15 Prozent und dieser Anteil stagniert seitdem, obwohl der Gesamtmarkt sich im gleichen Zeitraum versechsfacht hat.

Diese Ungleichheit ist nicht zufällig: Die Hyperscaler investieren rund 10 Milliarden Euro pro Quartal allein in europäische Infrastruktur [29]. Dies zeigt für die EU, dass deren öffentliche Institutionen, Unternehmen und kritische Infrastrukturen sind bei ihrer Digitalisierung von den Hyperscalern wirtschaftlich stark abhängig.

3.2 VENDOR LOCK-IN UND TECHNISCHE ABHÄNGIGKEIT

Zudem wird die wirtschaftliche Abhängigkeit vom US-amerikanischen Cloud-Markt durch einen technischen Mechanismus vertieft und verstärkt den sogenannten Vendor Lock-In [24].

Darunter versteht man die Situation, in der ein Nutzer so tief in die proprietären Technologien eines Anbieters eingebunden ist, dass ein Wechsel zu einem anderen Anbieter technisch aufwendig, betrieblich riskant und finanziell nicht lohnend ist, selbst dann, wenn günstigere oder souveränere Alternativen existieren [24].

Die Ursache liegt in der Architektur der Cloud-Dienste selbst: Hyperscaler wie Amazon Web Services (AWS), Azure und Google Cloud bieten proprietäre Application Programming Interface / Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)s und Dienste an, die nicht mit anderen Plattformen kompatibel sind [31].

Je tiefer eine Organisation die Dienste in ihre Infrastruktur integriert, desto mehr wird eine spätere Migration nicht zu einem Infrastrukturwechsel, sondern zu einer vollständigen Neuentwicklung der eigenen Systeme.

Für die EU bedeutet dies: Einmal in die Infrastruktur eines US-Hyperscalers eingebunden, verlieren sie nicht nur die technische Kontrolle über ihre Systeme, sondern auch die Fähigkeit, diese Abhängigkeit zu beenden und damit eine zentrale Herausforderung digitaler Souveränität zu schaffen.

3.3 RECHTLICHE EXPOSITION: DER US CLOUD ACT

Außerdem hat die technische Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Anbietern eine folgende rechtliche Konsequenz: Daten, die auf deren Infrastruktur gespeichert sind, unterliegen nicht ausschließlich europäischem Recht, sondern auch dem Zugriff US-amerikanischer Behörden. Ermöglicht wird dies durch den *Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act* (CLOUD-Act), der am 23. März 2018 vom US-Kongress verabschiedet wurde. Das Gesetz entstand als Reaktion auf den Rechtsstreit *United States v. Microsoft Corporation*, in dem das Federal Bureau of Investigation (FBI) Zugriff auf E-Mails eines Drogenhändlers verlangte, die auf Microsofts Servern in Irland gespeichert waren. Microsoft verweigerte die Herausgabe mit dem Argument, dass US-Recht nicht auf außerhalb der USA gespeicherte Daten anwendbar sei [7]. Der CLOUD-Act löste diesen Streit gesetzlich: Er verpflichtet US-amerikanische Anbieter von Cloud-Diensten, gespeicherte Daten auf behördliche Anordnung herauszugeben, unabhängig davon, ob diese Daten auf Servern in den USA oder im Ausland liegen [10].

Für die digitale Souveränität der EU stellt dies ein fundamentales Problem dar, denn der CLOUD-Act steht in direktem Widerspruch zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Der CLOUD-Act widerspricht Artikel 48 der DSGVO, der festlegt, dass Daten von EU-Bürgern nur dann an ausländische Behörden übermittelt werden dürfen, wenn dies auf der Grundlage eines internationalen Abkommens z.B MLAT erfolgt [15].

Entscheidend ist dabei, dass US-Behörden ihre Anfragen nicht an die europäischen Kunden richten, sondern direkt an den Cloud-Anbieter selbst. Da die USA-Cloud-Service-Provider die physische Kontrolle über die gespeicherten Daten besitzen, sind sie die eigentlichen Zielgruppe des CLOUD-Act. Der europäische Kunde wie z.B eine deutsche Behörde oder ein EU-Unternehmen wird dabei häufig gar nicht informiert, denn CLOUD-Act-Anordnungen können mit einer Schweigepflicht verbunden sein, die dem Anbieter verbietet, den betroffenen Kunden zu benachrichtigen [20].

Das bedeutet: Daten können rechtmäßig nach US-amerikanischem Recht herausgegeben werden, ohne dass der Eigentümer dieser Daten jemals davon erfährt und ohne dass eine europäische Behörde einbezogen wird. Dass dies keine theoretische Gefahr ist, verdeutlicht eine Aussage von Anton Carniaux, dem Chefrechtsberater von Microsoft France, vor dem französischen Senat: Microsoft könne nicht garantieren, dass Daten europäischer Behörden nicht an die US-Regierung weitergegeben werden. [30]

3.4 GEOPOLITISCHER HEBEL ALS POLITISCHES DRUCKMITTEL

Die bisher analysierten Abhängigkeiten (wirtschaftlich, technisch und rechtlich) verdichten sich auf einer vierten Ebene zu einem geopolitischen Risiko: Digitale Infrastruktur kann zum politischen Druckmittel werden.

Der Mechanismus des geopolitischen Hebels funktioniert dabei nicht zwingend durch aktive Aggression, sondern durch die Existenz struktureller Verwundbarkeit. Wer abhängig ist, kann unter Druck gesetzt werden. Dass dieser Druck durchaus explizit ausgeübt wird, zeigen zwei konkrete Vorfälle. Erstens drohten US-amerikanische Regierungsvertreter der Ukraine, den Zugang zu Starlink-Satellitendiensten zu sperren, sofern Kiew keinen Mineralienvertrag mit Washington abschließe [3]. Zweitens hat die Trump-Administration gegenüber der EU selbst digitale Abhängigkeiten ebenfalls als Hebel eingesetzt: Sie verknüpfte Zolldrohungen mit der Forderung, europäische Digitalregulierungen abzuschwächen [18].

Der European Council on Foreign Relations / Europäischer Rat für Auswärtige Beziehungen (ECFR) stellt in seinem Bericht vom Dezember 2025 fest, dass die Trump-Administration nicht gezögert hat, wirtschaftliche und technologische Abhängigkeiten anderer Länder für ihre eigenen Ziele zu instrumentalisieren [34].

Dies wird durch das offizielle Statement der United States Trade Representative / US-Handelsbeauftragter (USTR) vom 16. Dezember 2025 bestätigt, in dem die US-Regierung ankündigte, jeden verfügbaren Hebel einzusetzen, um gegen die europäischen Digitalregulierungen vorzugehen, die sie als diskriminierend gegenüber amerikanischen Technologieunternehmen betrachtet [23].

Die EU befindet sich damit in einem strukturellen Dilemma: Sie ist gleichzeitig regulatorischer Gegner der US-amerikanischen Technologieriesen und deren institutioneller Kunde. Diese Kombination ist genau die Konstellation, in der geopolitischer Hebel am wirksamsten ist: Je mehr die EU regulatorischen Druck auf US-Hyperscaler ausübt, um die europäische digitale Souveränität zu schützen, desto größer ist der Anreiz, die bestehende Infrastrukturabhängigkeit als Gegendruck einzusetzen. Solange die EU keine souveränere Alternative aufgebaut hat, bleibt diese Asymmetrie bestehen und damit die fundamentale Verletzlichkeit ihrer digitalen Souveränität.

4 BESTEHENDE ANSÄTZE ZUR WAHRUNG DIGITALER SOUVERÄNITÄT

4.1 REGULATORISCHE ANSÄTZE DER EU

4.1.1 *Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)*

Um die Datensouveränität ihrer Bevölkerung innerhalb der EU zu schaffen, hat die EU im Mai 2018 die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)eingeführt. Die DSGVO [15] ist eine Verordnung der EU, die die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt und darauf abzielt, die Privatesphäre von Einzelpersonen zu stärken. Sie legt Richtlinien für die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Informationen fest und stellt sicher, dass Einzelpersonen mehr Kontrolle über ihre Daten haben. Die DSGVO gilt für alle, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten, unabhängig davon, ob das Unternehmen seinen Sitz in der EU hat oder nicht [15, Art.3].

4.1.2 *Digital Markets Act (DMA) und Digital Services Act (DSA)*

Der Digital Markets Act (DMA) [6] verpflichten marktbeherrschende Digitalprodukt-Anbieter zur Interoperabilität und verbietet Praktiken, die den Anbieterwechsel künstlich erschweren und adressiert damit direkt den im vorigen Kapitel beschriebenen Vendor Lock-In. Daher wird Vielfalt und fairen Wettbewerb im digitalen Märkten gefördert, was eine wichtige Voraussetzung für die Plattform-Souveränität der EU darstellt.

Der Digital Services Act (DSA) [5] ergänzt dies auf der Inhaltsebene, indem er Sorgfalts- und Transparenzpflichten für Vermittlungsdienstanbieter in unserem Fall der Cloud-Anbieter einführt, dadurch wird die Infrastruktursouveränität gestärkt, da Kunden besser verstehen können, wie die Dienste funktionieren und welche Risiken bestehen.

Der DSA stellt gemeinsam mit dem DMA den umfassendsten regulatorischen Souveränitätsanspruch der EU gegenüber US-Technologieunternehmen dar.

4.1.3 *Data Act*

Der Data Act ist eine Verordnung der EU zur Stärkung der Datensouveränität. Ziel ist es, einen fairen und wettbewerbsfähigen europäischen Datenmarkt zu schaffen, indem sie regelt, wer unter welchen Bedingungen auf welche Daten zugreifen darf und auch die strukturellen Machtasymmetrien zwischen großen Cloud-Anbietern und ihren Kunden adressiert.

Für diese Arbeit ist besonders Kapitel 6 der Verordnung relevant, das ein verbindliches Wechsel für Cloud-Dienste einführt. Cloud-Anbieter sind verpflichtet, alle vertraglichen, technischen und organisatorischen Hindernisse zu beseitigen, die einen Anbieterwechsel erschweren. Beispielsweise müssen sie die Datenportabilität gewährleisten, indem sie standardisierte Schnittstellen und maschinelesbaren Formate bereitstellen, um den Export von Daten zu erleichtern. Die bisherige Preisasymmetrie der Hyperscaler (kostenfreier Dateneingang, kostenpflichtige Datenausgabe) wird durch ein schrittweises Verbot der Egress-Gebühren korrigiert: Ab dem 12. Januar 2027 dürfen Anbieter im Kontext eines Anbieterwechsels keine Transfergebühren mehr erheben.

Die DSGVO 4.1.1 regelt die personenbezogenen Daten, während Kapitel 7 der Verordnung den Transfer von nicht-personenbezogenen Daten und den ungesetzlichen Datenzugriff von Behörden aus Drittstaaten 3.3 adressiert, die in der Cloud gespeichert sind, sofern der Zugriff nicht auf der Grundlage eines internationalen Abkommens und spezifischer Bestimmungen erfolgt.

4.2 TECHNISCHE UND INDUSTRIEPOLITISCHE INITIATIVEN

4.2.1 *Gaia-X*

Gaia-X [17] ist ein europäisches Projekt zur Schaffung eines vertrauenswürdigen und interoperablen Daten- und Infrastruktur-Ökosystems. Ziel ist es, Datenhoheit, Sicherheit, Transparenz, Nachhaltigkeit und fairen Wettbewerb in Europa zu fördern. Kernbestandteile sind das Gaia-X Trust Framework, das Regeln, Spezifikationen und Prüfmechanismen definiert, sowie das Gaia-X Digital Clearing House (GXDCH), ein technisches System, das überprüft, ob Organisationen und Dienste die Anforderungen des Trust Frameworks erfüllen. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Organisationen ein Gaia-X Label bzw. verifizierbare digitale Nachweise (Verifiable Credentials), die Transparenz, Datenschutz, Sicherheit, Interoperabilität, Portabilität, Nachhaltigkeit und europäische Kontrolle dokumentieren. Zudem hat Gaia-X vie-

le Lighthouse-Projekte, die darauf abzielt, transparenten, vertrauten und offenen Datenaustauschplattformen zu schaffen [16].

4.2.2 *Cloud Sovereignty Framework*

Cloud Sovereignty Framework [8] ist ein Framework von europäische Kommission, das die für die Bereitstellung von Cloud-Diensten relevanten Souveränitätszielen definiert. Mit den Objektiven kann man den Cloud Service Provider bewerten, wie gut er die erforderlichen Souveränitätskriterien durch Sovereignty Effectiveness Assurance Level (SEAL) erfüllt. die SEAL Level dient als Minimum Assurance Level, die durch Kundenspezifikation definiert werden. Die Kunden rechnen die Sovereignty Score von dem Cloud Service Provider, um auszusortieren, welche Cloud Service Provider zu ihren Souveränitätskriterien am besten passt.

4.2.3 *Souveräne Cloud-Angebote der Hyperscaler*

In diesem Teil nehmen wir nur die Beispiele von 3 größte US-Hyperscaler, AWS, Microsoft Azure und Google Cloud, da sie den größten Marktanteil haben und die meisten Kunden in der EU bedienen 3.1. AWS startete im Januar 2026 die AWS European Sovereign Cloud in Brandenburg mit einer eigenen EU-Rechtspersönlichkeit und ausschließlich EU-ansässigem Personal [1]. Die Verwaltung erfolgt über dedizierte europäische Rechtspersonen, die nach deutschem Recht gegründet wurden. Google Cloud kooperiert in Deutschland mit T-Systems, einem etablierten europäischen Telekommunikationsunternehmen, das operative Kontrolle über Teile der Infrastruktur übernimmt [11]. Physischer oder virtueller Zugang zu deutschen Rechenzentren, einschließlich Wartung und Updates erfolgt ausschließlich unter Aufsicht von T-Systems. Microsoft bietet über nationale Partnermodelle wie Delos Cloud (eine SAP-Tochtegesellschaft) (Deutschland) und Bleu (Joint Venture von Orange und Capgemini) (Frankreich) souveräne Betriebsumgebungen für den öffentlichen Sektor an [22].

4.2.4 *Europäische Cloud-Anbieter*

Als Alternative zu den US-amerikanischen Hyperscalern können europäische Cloud-Anbieter betrachtet werden, wie z.B. OVHcloud, IONOS, Hetzner, Deutsche Telekom (T-Systems) und viele andere. Diese Anbieter haben ihren Hauptsitz in Europa und unterliegen daher

ausschließlich europäischem Recht, einschließlich der DSGVO. Sie bieten eine Vielzahl von Cloud-Diensten an, darunter Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Durch die Nutzung europäischer Cloud-Anbieter können Organisationen in der EU ihre digitale Souveränität stärken und die Risiken im Zusammenhang mit ausländischem Regierungszugriff wie dem CLOUD-Act reduzieren, da die Anbieter ihren Hauptsitz in Europa haben und deswegen DSGVO-Konform sein müssen.

Eine von den Lighthouse-Projekte von Gaia-X 4.2.1 [13, 16] ist Dynamo, eine offene, transparente und vertrauenswürdige europäische Business-to-Business (B2B) Cloud-Plattform. Dynamo zielt darauf ab, eine europäische Alternative zu den US-Hyperscalern zu bieten, indem es die Prinzipien von Gaia-X umsetzt und gleichzeitig die Anforderungen der europäischen Kunden erfüllt. Durch die Nutzung von Dynamo können Organisationen in der EU ihre digitale Souveränität stärken und gleichzeitig von den Vorteilen einer modernen Cloud-Infrastruktur profitieren.

5 KRITISCHE BEWERTUNG UND LÖSUNGSANSATZ

5.1 KRITISCHE BEWERTUNG DER BESTEHENDEN ANSÄTZE

Die im vorigen Kapitel vorgestellten regulatorischen und technischen Ansätze stellen insgesamt einen erheblichen Fortschritt dar, sie lösen das Souveränitätsproblem jedoch nicht vollständig.

Der Digital Markets Act, der Data Act und verwandte Regulierungen reduzieren den Vendor Lock-In in wichtigen Teilbereichen: Sie schaffen Wechselrechte, verbieten Egress-Gebühren im Kontext von Anbieterwechseln und untersagen wettbewerbswidrige Koppelungspraktiken.

Dennoch beseitigen sie nicht die fundamentale Marktasymmetrie. US-amerikanische Hyperscaler verfügen über Skaleneffekte, globale Infrastruktur und Investitionskapazitäten, die europäische Anbieter strukturell nicht erreichen können, unabhängig davon, wie gut die Regulierung ist. Hinzu kommt, dass vollständige digitale Souveränität in bestimmten Bereichen weder realistisch noch erstrebenswert ist: Bei Halbleitern etwa kontrolliert das Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) über 90 Prozent der weltweiten Fertigung fortschrittlicher Chips, und Nvidias Dominanz im KI-Chip-Markt ist vergleichbar ausgeprägt.

Eine europäische Souveränität auf diesen Ebenen zu erzwingen würde massive Investitionen erfordern, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Vollständige Souveränität ist damit keine sinnvolle politische Zielsetzung. Angestrebtes Ziel muss stattdessen eine *selektive Souveränität* in strategisch kritischen Bereichen sein.

Der Data Act adressiert die Portabilität von Daten, aber nicht die Portabilität von Anwendungen. Ein Unternehmen, das tief in proprietäre Cloud-Dienste wie AWS Lambda, Google BigQuery oder Azure Cognitive Services integriert ist, kann seine Daten zwar standardkonform exportieren. Die darauf aufbauende Anwendungslogik muss jedoch vollständig neu entwickelt werden, da diese Dienste keine standardisierten Äquivalente bei anderen Anbietern haben. Zudem gilt das Egress-Verbot ausschließlich im Kontext eines vollständigen Anbieterwechsels. Laufende Datentransferkosten im Cloud-Betrieb bleiben weiterhin zulässig.

Die rechtliche Exposition gegenüber dem CLOUD-Act bleibt durch den Data Act strukturell ungelöst. Zwar enthält Artikel 32 des Data Acts Schutzklauseln gegen den Zugriff von Drittstaatsbehörden auf nicht-personenbezogene Daten 4.1.3. Personenbezogene Daten fallen weiterhin ausschließlich unter die DSGVO, sodass der in Kapitel 3.3 beschriebene Jurisdiktionskonflikt fortbesteht.

Auch bei der Nutzung souveräner Cloud-Angebote der Hyperscaler 4.2.3 bleibt unklar, ob EU-Daten tatsächlich vor dem Zugriff US-amerikanischer Behörden geschützt sind. Zwar agieren AWS European Sovereign Cloud, Delos (Microsoft) und T-Systems (Google) als europäische Rechtspersonen, doch als Tochtergesellschaften oder Technologiepartner von US-Mutterkonzernen bleiben sie deren konzernrechtlicher Struktur verhaftet. Erwägungsgrund 48 der DSGVO erlaubt konzerninterne Datenweitergaben innerhalb einer Unternehmensgruppe, die konzernrechtliche Verbindung zwischen der AWS European Sovereign Cloud GmbH und Amazon.com Inc. besteht fort, was den strukturellen Zugriffspfad für den CLOUD-Act offen lässt [15, Erw.48]. Bei den Partnermodellen von T-Systems mit Google und Delos mit Microsoft ist die Situation komplexer: Da europäische Partner die operative Kontrolle halten, wäre ein CLOUD-Act-Beschluss technisch schwerer durchsetzbar. Die zugrundeliegende Software und Infrastruktur stammt jedoch weiterhin von US-amerikanischen Konzernen, sodass eine vollständige rechtliche Entkopplung nicht erreicht wird [11, 22].

Schließlich ist die Regulierungsstrategie der EU ein zweischneidiges Schwert. Einerseits zeigt sie messbare Wirkung: Da digitale Souveränität zu einem zentralen politischen Thema geworden ist, haben die Hyperscaler begonnen, sich aktiv um Compliance zu bemühen und souveräne Cloud-Angebote zu entwickeln 4.2.3. Andererseits birgt intensive Regulierung das Risiko, Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der digitalen Transformation in der EU zu hemmen und erzeugt [12], wie in Kapitel 3.4 gezeigt, geopolitischen Gegendruck. Regulierung schützt also einerseits die digitale Souveränität und gefährdet sie andererseits, indem sie zum Hebel geopolitischer Auseinandersetzungen wird.

5.2 LÖSUNGSANSATZ

Aus der vorangegangenen Analyse ergibt sich, dass keine einzelne Maßnahme die digitale Souveränität der EU gegenüber Cloud-Abhängigkeiten vollständig wiederherstellen kann. Ein realistischer Lösungsansatz muss daher mehrere komplementäre Strategien kombinieren, mit dem Ziel

nicht vollständige Unabhängigkeit, sondern selektive Souveränität mit glaubwürdigen Alternativen zu erreichen.

5.2.1 *Strukturelle Trennung als Maximalmodell: Das Beispiel von China*

Das radikale Modell digitaler Cloud-Souveränität hat China realisiert [27]: Durch gesetzliche Vorschriften wurde ausländischen Cloud-Anbietern der direkte Betrieb von Infrastruktur auf chinesischem Boden untersagt. US-amerikanische Anbieter wie AWS und Microsoft mussten ihre Technologie an chinesische Partner lizenzieren und die operative Kontrolle vollständig abgeben. Amazon hat in China weder Zugriff auf die dort gespeicherten Daten noch besitzt er die Hardware im Gegensatz zu dem Sovereign Hyperscaler Angebote 4.2.3.

Das Ergebnis ist eine genuine strukturelle Souveränität: Kein CLOUD-Act-Beschluss kann auf Daten zugreifen, über die Amazon operativ keine Kontrolle mehr hat. Dieses Modell ist für die EU aus mehreren Gründen nicht direkt übertragbar: Es erfordert massive staatliche Investitionen in heimische Alternativen und würde erheblichen geopolitischen Widerstand auslösen. Es verdeutlicht jedoch, dass echte strukturelle Souveränität möglich ist, wenn der politische Wille vorhanden ist, sie durch Gesetz durchzusetzen.

5.2.2 *Bevorzugung europäischer Cloud-Anbieter für kritische Infrastruktur*

Unterhalb der chinesischen Maximallösung liegt ein pragmatischerer Ansatz: Die EU und ihre Mitgliedstaaten könnten gesetzlich vorschreiben, dass bestimmte Kategorien kritischer Infrastruktur wie z.B öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Verteidigung, Justizsysteme ausschließlich bei europäischen Cloud-Anbietern betrieben werden dürfen. Europäische Anbieter wie OVHcloud, Hetzner oder IONOS sind für diese Standardanwendungsfälle vollwertige Alternativen und unterliegen keiner fremden Rechtsordnung. Der ECFR empfiehlt genau diesen Ansatz: Europäische Technologien müssen das Rückgrat der kritischsten staatlichen Funktionen bilden, auch wenn für weniger sensible Bereiche weiterhin US-Hyperscaler genutzt werden können [34]. Dieser Ansatz entspricht dem Konzept der *selektiven Souveränität*: Nicht alles muss souverän sein, aber das Kritischste muss es sein.

5.2.3 *Hybrid Cloud und Open-Source-Technologien zur Reduktion von Lock-In*

Für Organisationen, die auf die Leistungsfähigkeit der Hyperscaler angewiesen sind, bietet ein *Hybrid-Cloud-Ansatz* eine praktische Zwischenlösung: Kritische und sensible Daten werden auf privater Infrastruktur betrieben, während weniger sensitive Workloads auf Public-Cloud-Diensten laufen. Ergänzt wird dies durch den Einsatz von agnostischen Open-Source-Technologien wie Kubernetes, OpenStack oder Apache Kafka, die keine Bindung an einen spezifischen Anbieter erzeugen und einen späteren Wechsel erheblich erleichtern. Wer proprietäre Anbieter-Dienste durch standardisierte Open-Source-Äquivalente ersetzt, behält die Anwendungsportabilität, die der Data Act 4.1.3 allein nicht gewährleisten kann.

5.2.4 *Clientseitige Verschlüsselung für kritische Daten*

Eine ergänzende technische Maßnahme, die unabhängig vom Anbieter wirksam ist, ist die *clientseitige Verschlüsselung*: Daten werden verschlüsselt, bevor sie in die Cloud übertragen werden, und der Verschlüsselungsschlüssel verbleibt ausschließlich beim Kunden, nicht beim Cloud-Anbieter. Dies bedeutet: Selbst wenn ein US-Gericht US-amerikanisches Cloud-Provider per CLOUD-Act zur Herausgabe von Daten verpflichtet, erhält die Behörde ausschließlich unlesbare verschlüsselte Daten. Clientseitige Verschlüsselung löst das Jurisdiktionsproblem nicht auf rechtlicher Ebene. Sie macht es jedoch auf technischer Ebene weitgehend irrelevant. Für besonders sensitive staatliche und institutionelle Daten ist dies eine der wirksamsten und unmittelbar umsetzbaren Schutzmaßnahmen.

6 FAZIT

EU hat das Thema Digitalisierung als politische Priorität. Es ist eine wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der EU. Dabei ist Cloud als zentraler Baustein der Digitalisierung fungiert. Ohne die Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz von Cloud-Diensten wäre die digitale Transformation schwierig vorstellbar, besonders für kleine neue Unternehmen.

Allerdings bringt Cloud-Computing einen Widerspruch mit sich: die Kontrolle über digitale Infrastruktur an externe Cloud-Anbieter abgegeben wird, während digitale Souveränität diese Kontrolle zurückfordert. In der EU gibt es einen starken Abhängigkeiten von US-amerikanischen Cloud-Diensten. Rund 70 Prozent der Marktanteile werden nur von 3 US-Hyperscaler dominiert, die einer fremden Rechtsordnung unterliegen. Der CLOUD-Act ermöglicht US-Regierung den Zugriff auf Daten, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind. Technischer Vendor Lock-In erschwert den Wechsel zu alternativen Anbietern. Die letzte geopolitische Entwicklungen hat gezeigt, dass die Abhängigkeiten als geopolitische Druckmittel gegen die EU selbst eingesetzt werden.

Die bestehende Ansätze der EU sowohl regulatorisch (DSGVO, DMA, DSA, Data Act), als auch technisch (Gaia-X, Cloud Sovereignty Framework) adressieren diese Probleme teilweise, aber nicht vollständig. Die Asymmetrie der Marktmacht, die technische Herausforderung zum Wechsel der Anbietern und die rechtliche Unsicherheit zum Jurisdiktionsproblem bleiben bestehen. Zudem sind die souveränen Angeboten der US-Hyperscaler immer noch unklar und geben keine Garantie, dass sie tatsächlich die Kontrolle über die digitale Infrastruktur an der EU zurückgeben.

Komplette Souveränität im Cloud-Bereich ist theoretisch möglich, China hat dies durch gesetzlich erzwungene Eigentumsübertragung an lokale Betreiber bewiesen. Allerdings wäre dieser Ansatz für die EU nicht praktikabel, da erhebliche Investitionen für die einheimische digitale Infrastuktur und menschliche Ressourcen erforderlich wären. Ein umsetzbarerer Ansatz wäre die *selektive Souveränität*: Die EU bevorzugen, kritische Infrastrukturen ausschließlich bei europäischen Cloud-Anbietern oder lokal im eigenen Rechenzentren (Hybrid-Cloud-Ansatz mit Open-Source-Technologien) zu betrieben und client-

seitige Verschlüsselung für besonders sensitive Daten z.B persönliche Daten verpflichtend einzuführen. Die Verschlüsselung kann zwar vor dem Zugriff durch US-Behörden schützen, aber sie beseitigt die rechtliche Unklarheiten der CLOUD-Act nicht. Eine mögliche Lösung für das Jurisdiktionsproblem wäre, dass die EU eine bilaterale Vereinbarung mit US-Regierung aushandelt, wie die US-UK Cloud-Act-Agreement [32] und US-Australia Cloud-Act-Agreement [33], mit richtiger Schutzmaßnahmen für die EU-Bürger.

Das Ziel digitaler Souveränität sollte nicht vollständige technologische Unabhängigkeit sein. Dies wäre weder realistisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Das Ziel muss sein, dass die EU nie so abhängig wird, dass sie erpressbar ist. Souveränität bedeutet nicht Autarkie, sondern glaubwürdige Alternativen zu haben und die eigene Abhängigkeit bewusst und möglich zu gestalten.

Teil II

APPENDIX

LITERATUR

[1] Amazon Web Services. *Opening the AWS European Sovereign Cloud*. Amazon Web Services Blog. Accessed: 2026-03-20. 2026. URL: https://aws.amazon.com/blogs/aws/opening-the-aws-european-sovereign-cloud/.

[2] John Perry Barlow. *A Declaration of the Independence of Cyberspace*. Online manifesto. 1996. URL: https://www.eff.org/cyberspace-independence (besucht am 26. 11. 2025).

[3] Berliner Zeitung. *USA drohen Ukraine mit Starlink-Sperre – Streit um Bodenschätze eskaliert*. Berliner Zeitung. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/usa-drohen-ukraine-mit-starlink-sperre-streit-um-bodenschaetze-eskaliert-li.2301077.

[4] Jürgen Beyerer, Jörn Müller-Quade und Ralf H. Reussner. "Karlsruher Thesen zur Digitalen Souveränität Europas". In: *Datenschutz und Datensicherheit (DuD)* 42.5 (2018), S. 277–280. DOI: 10.1007/s11623-018-0940-2.

[5] Bundeskriminalamt. *Digital Services Act (DSA) – Meldeverpflichtungen aus der EU-Verordnung „DSA"*. Bundeskriminalamt. Accessed: 2026-03-20. 2022. URL: https://www.bka.de/DE/DasBKA/OrganisationAufbau/Fachabteilungen/ZentralerInformationsUndFahndungsdienst/Digitale_Eingangsstelle/Digitale_Eingangsstelle_node.html.

[6] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. *Digital Markets Act*. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Accessed: 2026-03-20. 2023. URL: https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/wettbewerbspolitik-digital-markets-act.html.

[7] Theodore Christakis. "Transfer of EU Personal Data to U.S. Law Enforcement Authorities After the CLOUD Act: Is There a Conflict with the GDPR?" In: *Cybersecurity and Privacy in a Globalized World – Building Common Approaches* (2019). Accessed: 2026-03-20. DOI: 10.2139/ssrn.3397047. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3397047.

[8] European Commission. *European Cloud Sovereignty Framework*. Techn. Ber. European Commission, 2025. URL: https://commission.europa.eu/document/09579818-64a6-4dd5-9577-446ab6219113_en (besucht am 26. 11. 2025).

[9] Stephane Couture und Sophie Toupin. "What does the notion of "sovereignty" mean when referring to the digital?" In: *New Media & Society* 21.10 (2019), S. 2305–2322. DOI: 10.1177/1461444819865984. eprint: https://doi.org/10.1177/1461444819865984. URL: https://doi.org/10.1177/1461444819865984.

[10] Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich. *CLOUD Act – Grundbegriffe und Definitionen*. Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich, Lexikon. Accessed: 2026-03-20. 2026. URL: https://www.datenschutz.ch/lexika/grundbegriffe-und-definitionen/cloud-act.

[11] Deutsche Telekom AG. *T-Systems and Google Cloud Partner to Deliver Sovereign Cloud for Germany*. Deutsche Telekom Press Release. Accessed: 2026-03-20. 2021. URL: https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/sovereign-cloud-from-t-systems-and-google-cloud-635314.

[12] Mario Draghi. *The Future of European Competitiveness*. Techn. Ber. Accessed: 2026-03-20. European Commission, 2024. URL: https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en.

[13] Dynamo S.p.A. *Dynamo: The European Federated Cloud Marketplace*. Dynamo Cloud. Accessed: 2026-03-20. 2026. URL: https://www.dynamo.cloud.

[14] European Commission. *Digital Decade Policy Programme 2030*. European Commission – Shaping Europe's Digital Future. Decision (EU) 2022/2481. Last updated: 17 June 2025. Accessed: 2026-03-20. 2022. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-decade-policy-programme.

[15] European Parliament and Council of the European Union. *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union. Mai 2016.

[16] Gaia-X AISBL. *Lighthouse Projects: Making Strides in Navigating Digital Transformation with Lighthouse Projects*. Gaia-X AISBL Publication. Accessed: 2026-03-20. 2022. URL: https://gaia-x.eu/wp-content/uploads/2022/06/Lighthouse_V2_17062022-1.pdf.

[17] Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL. *Gaia-X Brochure: Overview 2025*. [Online]. Online PDF brochure. Jan. 2025. URL: https://gaia-x.eu/wp-content/uploads/2025/01/Gaia-X-Brochure_Overview-2025.pdf (besucht am 06. 01. 2026).

[18] Angela Keane und Lauren Feiner. *Trump threatens tariffs and export restrictions on chips against nations with digital taxes*. CNBC. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.cnbc.com/amp/2025/08/25/trump-tariffs-digital-taxes.html.

[19] Frédéric Magoulès, Jie Pan und Fei Teng. *Cloud Computing: Data-Intensive Computing and Scheduling*. Boca Raton, FL; London: Chapman und Hall/CRC, 2013. ISBN: 9781466507821.

[20] Lawfare Media. *Data Proxies for the Stored Communications Act*. Lawfare Media. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.lawfaremedia.org/article/data-proxies-for-the-stored-communications-act.

[21] Peter M. Mell und Timothy Grance. *The NIST Definition of Cloud Computing*. Special Publication 800-145. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards und Technology (NIST), Sep. 2011. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-145. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf.

[22] Microsoft. *Announcing Comprehensive Sovereign Solutions Empowering European Organizations*. The Official Microsoft Blog. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://blogs.microsoft.com/blog/2025/06/16/announcing-comprehensive-sovereign-solutions-empowering-european-organizations/.

[23] Office of the United States Trade Representative. *Statement on EU Digital Regulations and U.S. Service Providers*. Post on X (formerly Twitter). Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://x.com/USTradeRep/status/2000990028835508258.

[24] Justice Opara-Martins, Reza Sahandi und Feng Tian. "Critical analysis of vendor lock-in and its impact on cloud computing migration: a business perspective". In: *Journal of Cloud Computing* 5.4 (2016). DOI: 10.1186/s13677-016-0054-z. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-016-0054-z.

[25] Daniel Philpott. "Sovereignty". In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Hrsg. von Edward N. Zalta und Uri Nodelman. Fall 2024. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2024.

[26] Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. *„Europa muss Führungsanspruch übernehmen- Pressekonferenz von Bundeskanzler Merz und Staatspräsident Macron beim Gipfel für europäische digitale Souveränität*. Bundesregierung. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/digitale-souveraenitaet-eu-2394404.

[27] Leigh Ann Ragland, Joseph McReynolds, Matthew Southerland und James Mulvenon. *Red Cloud Rising: Cloud Computing in China*. Research Report. Originally published September 5, 2013. Revised March 22, 2014. Prepared by Defense Group Inc. (DGI), Center for Intelligence Research and Analysis (CIRA). Accessed: 2026-03-20. U.S.-China Economic und Security Review Commission, 2014. URL: https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_Red%20Cloud%20Rising_2014.pdf.

[28] Statista. *Infrastructure as a Service – European Union (EU-27)*. Statista Market Outlook. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.statista.com/outlook/tmo/public-cloud/infrastructure-as-a-service/eu-27.

[29] Synergy Research Group. *European Cloud Providers' Local Market Share Now Holds Steady at 15%*. Accessed: 2026-03-19. 2025. URL: https://www.srgresearch.com/articles/european-cloud-providers-local-market-share-now-holds-steady-at-15.

[30] The Register. *Microsoft exec admits it 'cannot guarantee' data sovereignty*. The Register. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.theregister.com/2025/07/25/microsoft_admits_it_cannot_guarantee.

[31] Jan Tovar. "Benefits and Risks of Cloud Migration in Public Sector Organizations". Submitted: 25.04.2024. Accessed: 2026-03-20. Master's Thesis. Berlin, Germany: Technische Universität Berlin, 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/382367453_Benefits_and_Risks_of_Cloud_Migration_in_Public_Sector_Organizations.

[32] U.S. Department of Justice. *Cloud Act Agreement between the Governments of the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*. https://www.justice.gov/criminal/criminal-oia/cloud-act-agreement-between-governments-us-united-kingdom-great-britain-and-northern. Accessed: 2026-04-01. 2019.

[33] U.S. Department of Justice. *Cloud Act Agreement between the Governments of the United States of America and Australia*. https://www.justice.gov/criminal/criminal-oia/cloud-act-agreement-between-governments-us-and-australia. Accessed: 2026-04-01. 2021.

[34] Giorgos Verdi. *Get over your X: A European plan to escape American technology*. European Council on Foreign Relations, Policy Brief. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://ecfr.eu/publication/get-over-your-x-a-european-plan-to-escape-american-technology/.